

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3869/2548

พนักงานอัยการจังหวัดตราด
นายไมล์หรือหนด บุญมา

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 43

ฎีกาของโจทก์ที่ขอให้คืนหรือใช้ราคาทรัพย์สิน เมื่อจำเลยได้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน 100,000 บาท ให้แก่ผู้เสียหายซึ่งเกินกว่าราคาทรัพย์สินที่จำเลยเอาไปจากผู้เสียหาย และผู้เสียหายไม่พอใจดำเนินคดีแล้ว จำเลยจึงไม่ต้องคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินแก่ผู้เสียหายอีก

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตาม ป.อ. มาตรา 33, 80, 288, 289 (4) (6) (7) ริมของกลางและให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินเป็นเงินจำนวน 13,000 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การรับสารภาพ แต่เมื่อสืบพยานโจทก์ไปบ้าง แล้วจำเลยขอถอนคำให้การเดิม และให้การรับสารภาพในข้อหาชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กาย ส่วนข้อหาอื่นให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตาม ป.อ. มาตรา 289 (4) (6) (7) ประกอบมาตรา 80, 52 (1) จำคุกตลอดชีวิต ทางนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่

การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตาม ป.อ. มาตรา 78 ประกอบ
มาตรา 53 คงจำคุก 25 ปี ริบของกลาง ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินเป็นเงิน
จำนวน 13,000 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตาม ป.อ. มาตรา 288,
80 จำคุก 10 ปี ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตาม ป.อ. มาตรา 78 คงจำคุก 5 ปี ข้อหาอื่นให้ยก
และให้ยกคำขอของโจทก์ที่ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินเป็นเงินจำนวน 13,000
บาท แก่ผู้เสียหาย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า? ที่โจทก์ฎีกาขอให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินให้แก่ผู้เสีย
หายนั้น เห็นว่า เมื่อจำเลยได้ชดเชยค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน 100,000 บาท ให้แก่ผู้
เสียหาย ซึ่งเกินกว่าราคาทรัพย์สินที่จำเลยเอาไปจากผู้เสียหาย และผู้เสียหายไม่ตั้งใจ
ดำเนินคดีแล้ว จำเลยจึงไม่ต้องคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินแก่ผู้เสียหายอีก ที่ศาลอุทธรณ์
ภาค 2 พิพากษายกคำขอของโจทก์ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผล

พิพากษายืน.

(สิทธิชัย รุ่งตระกูล-วิวิทย์ หิรัญรุจิพงศ์-วิเทพ พัทธภิญาญพงศ์)

ศาลจังหวัดตราด - นายสนธิ โพชนะกิจ

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 - นายเฉลียว พลวิเศษ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ